

第79067644号“HYS及图”商标准予注册的决定

异议人一：集团知识产权控股有限合伙公司

委托代理人：北京铸成联合知识产权代理有限公司

异议人二：恒源祥（集团）有限公司

委托代理人：上海佳士商务咨询有限公司

被异议人：保定花屿石箱包制造有限公司

异议人集团知识产权控股有限合伙公司、恒源祥（集团）有限公司对被异议人保定花屿石箱包制造有限公司经我局初步审定并刊登在第1902期《商标公告》第79067644号“HYS及图”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“HYS及图”指定使用商品为第18类“半加工或未加工皮革；书包；背包；手提包；运动包；旅行包”等。

异议人集团知识产权控股有限合伙公司引证在先注册的第7388650号、第22943144号、第42001112号、第14397339A号“HEYS”等商标核定使用商品为第18类“仿皮革；半加工或未加工皮革”等。虽然被异议商标指定使用的部分商品与异议人引证商标核定使用商品属于类似商品，但双方商标在字母构成、整体外观上存在一定区别，未构成近似商标，因而双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成相关公众混淆误认。被异议商标不属于《商标法》第十条第一款第（七）（八）项所指标志。异议人称被异议人违反诚实信用原则，恶意抄袭、摹仿、抢注其商标，以及被异议商标的申请注册违反《商标法》第四条、第十五条第二款的规定等证据不足。

异议人恒源祥（集团）有限公司引证在先注册的第11129892号、第11129939号“HYX及图”等商标核定使用商品为第18类“卡片盒（皮夹子）；皮制帽盒；旅行箱；背包”等。虽然被异议商标指定使用的部分商品与异议人引证商标核定使用商品属于类似商品，但双方商标在字母构成、整体外观上存在一定区别，未构成近似商标，因而双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成相关公众混淆误认。异议人请求对其“恒源祥HYX”商标依据《商标法》第十三条予以保护，但本案被异议商标与异议人该商标在文字构成、整体外观上存在区别，未构成近似商标，被异议商标的注册和使用应不会产生误导公众的后果，也不会对异议人的利益造成损害，故对异议人该项请求我局不予支持。异议人称被异议人恶意申请注册被异议商标，违反《商标法》第三十二条的规定等证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第79067644号“HYS及图”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月28日